I. Országgyűlés

Közbeszerzési Hatóság

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak ellátása, amelynek a 2015. évi CXLIII. a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) az alapja. Ezen túlmenően önként vállalt plusz feladatok teljesítésével (képzések, konferenciák szervezésével, help-desk üzemeltetésével, közszolgálati portál kialakítása) szolgáltató hatósággá is válunk.

A Kbt. céljával megegyezően a Hatóság a közbeszerzési rendszer még nagyobb transzparenciáját kívánja biztosítani.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben megfizetett szerkesztési és hirdetményellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból tevődik össze.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	**1 800,9**	**1 660,9**	**140,0**	**127**

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Hatóság intézményrendszerében az elmúlt évben változás nem következett be, a Közbeszerzési Hatóság az I. Országgyűlés költségvetési fejezet 5. címen nyilvántartott önálló alfejezete.

A Hatóság feladatait a Kbt. határozza meg és számos a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet. Ezen túlmenően mögöttes jogszabályokat is alkalmazunk (Kttv., Ptk., Nbt.).

Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, vezetője a Hatóság elnöke. A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben általános hatáskörrel rendelkezik.

A Hatóság 2017-re tervezett létszáma 127 fő, amely nem változik 2016. évhez viszonyítva. A változatlan létszám mellett a személyi juttatások és járulékai nem növekednek.

A Hatóság a Kbt-ben foglalt feladatai és hatásköre alapján figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között, azok végrehajtását elősegítő útmutatókat készít és tesz közzé. Vezeti és közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét. Véleményezi a feladatkörébe tartozó egyéb jogszabályokat.

A Kbt. a Hatóság feladatait kibővítette a szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzésével, amely ellátása kapacitásbővítést tesz szükségessé.

Az öntisztázás, mint új jogintézmény, szintén többletfeladatot jelent a Hatóság számára.

Gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Hatóság elektronikusan megjelenő hivatalos lapjának, szerkesztéséről és heti háromszori megjelentetéséről (150 kiadvány/év).

Gondoskodik a közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési felhívásoknak az EU hivatalos lapjában történő közzétételéről, IT támogatással. A Hatósághoz éves átlagban 25000 db hirdetmény érkezik be. Az ajánlatkérők egyre inkább igénylik a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését is.

A Hatóság kapcsolatot tart az Európai Unió tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel. Az Európai Bizottság által működtetett Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP), Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC) és annak különböző közbeszerzési munkacsoport ülésein való részvétel szükséges előzőek és az e-Certis rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez is.

A Hatóság a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat szervez.

A Kbt. 40. § arról rendelkezik, hogy a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. A rendszer kifejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a Hatóság elkészíttette és megküldte a Miniszterelnökségnek. A rendszer kifejlesztését a hatályos Kormányhatározat szerint a Miniszterelnökség kapta feladatul.

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség is bővül, részben annak érdekében, hogy a döntéshozók átfogó képet kapjanak a szabályozás működésének hatékonyságáról, másrészt az átláthatóságot növelve a Hatóság árstatisztikákat tesz rendszeresen közzé.

A Hatóság tevékenységéről és a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól minden évben beszámolót készít az Országgyűlésnek.

A Kbt. 179. § (4) bekezdése szerint a Hatóság keretei között működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal kapcsolatos határozat meghozatala. A Hatóság feladat és hatáskörébe újonnan került közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése kapcsán várhatóan tovább növekszik a Hatóság elnöke által benyújtandó hivatalbóli kezdeményezések száma.

A Hatóság tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív-koordinatív tevékenységet is ellát. Önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez számára jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat is.

A Hatóság a 2017. évi költségvetés tervezésekor az új közbeszerzési törvényből és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekből levezethetően a bevételek drasztikus csökkenése valószínűsíthető, amelyek így elmaradnak a 2016. évi előirányzattól, ezért a kiadások az egyensúly megteremtése érdekében csökkentésre kerültek.
A kiadások közül a dologiaknál az irodabérlet bérleti díjának csökkentésével, illetve a szakmai szolgáltatásokra fordított kiadások mérséklésével számoltunk. A felhalmozási kiadásoknál az informatikai rendszerek 2016-ban megkezdett konszolidációja megtakarítást eredményezhet.

millió forintban, egy tizedessel

5. cím Közbeszerzési Hatóság	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő)
2016. évi törvényi előirányzat	2 099,9	1959,9	140,0	127
Változások jogcímenként:				
Csökkenés - dologi kiadások - beruházás (informatika)	 -149,8 -149,2	-299,0		
2017. évi javasolt előirányzat	1 800,9	1 660,9	140,0	127

III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés oka, hogy a hirdetményellenőrzési és a jogorvoslati kérelmek benyújtásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak a Kbt. és a végrehajtási rendeletei miatt csökkennek, amely 299,0 millió forintos kiesést okoz, mely csökkenés a kiadási oldalon takarékossági intézkedésekkel kerül kiegyenlítésre.

Budapest, 2016. 05. 03.

Rigó Csaba Balázs
elnök

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER